

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7159/2539

นาง เซาวณี ทรรพ สุทธิ
บริษัท มงคล สยาม มอเตอร์ เซ ลส์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 852, มาตรา 887

แม้โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการที่คนขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ชนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บและรถยนต์ของโจทก์เสียหายกับจำเลยที่ 1 จะได้ทำบันทึกข้อตกลงในเรื่องค่าสินไหมทดแทนต่อกันอันเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยที่มีต่อโจทก์เปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับผิดชอบตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็หาทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยจำเลยที่ 1 ที่มีอยู่ก่อนแล้วตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องเปลี่ยนแปลงหรือต้องระงับไปด้วยไม่ จำเลยที่ 2 จึงยังคงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่าลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ได้ขับรถบรรทุกและรถพ่วงของจำเลยที่ 1 ซึ่งเอาประกันภัยไว้แก่จำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยขับออกทางขวาเพื่อแซงรถยนต์คันอื่น จึงพุ่งชนรถยนต์ของโจทก์ด้านซ้ายโดยแรงทำให้รถยนต์ของโจทก์เสียหาย และโจทก์ได้รับอันตรายสาหัส

ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 120,000 บาท แก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องและให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์วันละ 300 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์ที่ซ่อมเสร็จ ใช้งานได้คืนแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอม ความกันแล้ว มูลหนี้ละเมิดจึงระงับไปโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องค่าเสียหายไม่ถึงจำนวนที่ ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าซ่อมรถยนต์แก่โจทก์จำนวน 70,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จและให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายที่โจทก์ต้องขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ วันละ 150 บาท นับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2535เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะ ซ่อมรถยนต์ของโจทก์แล้วเสร็จจนใช้งานได้และส่งมอบคืนแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายที่โจทก์ต้องขาด ประโยชน์จากการใช้รถยนต์วันละ 150 บาทนับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2535 จนกว่าจำเลยที่ 1 จะส่งมอบรถยนต์ที่ซ่อมเสร็จจนใช้งานได้คืนให้แก่โจทก์และให้ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์แต่เพียงว่า การที่โจทก์ทำบันทึกข้อตกลงยอมรับค่าเสียหายและยอมให้จำเลย
ที่ 1 จัดการซ่อมรถยนต์ให้ ทำให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลยที่ 2 ผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์บรรทุกและรถพ่วงของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นรถยนต์ของฝ่ายประมาท
เลินเล่อที่ทำให้โจทก์และรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายระงับไปหรือไม่ เห็นว่า
แม้โจทก์กับจำเลยที่ 1 จะได้ทำบันทึกข้อตกลงในเรื่องค่าสินไหมทดแทนต่อกันแล้ว
ตามสำเนาบันทึกการตกลงค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลเอกสารหมายเลข จ.7 และ
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามความหมายใน
มาตรา 850 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยก็ตาม
แต่การที่จำเลยที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของและผู้เอาประกันภัยรถยนต์บรรทุกและรถพ่วงคัน
เกิดเหตุไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์
เพราะเหตุแห่งการที่รถยนต์บรรทุกและรถพ่วงของจำเลยที่ 1 ที่เอาประกันภัยไว้แก่
จำเลยที่ 2 ชนรถยนต์ของโจทก์ แม้จะทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกัน
ภัยที่มีต่อโจทก์เปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับผิดชอบตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ก็หาทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ต่อจำเลยที่ 1 ที่มีอยู่ก่อนแล้วตามกรรมธรรม
ประกันภัยต้องเปลี่ยนแปลงหรือต้องระงับไปด้วยไม่จำเลยที่ 2 ยังคงต้องรับผิดชอบ
โจทก์ เทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 400/2532 ระหว่างนายวิชัย แซ่เฮ้ง
หรือแซ่เฮง โจทก์บริษัทประกันสรรพภัยแห่งประเทศไทย จำกัดจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 เสียนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์
ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ